《明夷待访录》所揭示的政治理念

——儒家与民主

一

梁启超在《中国近三百年学术史》中说，“梨洲有一部怪书，名曰《明夷待访录》。这部书是他的政治理想。从今日青年眼光看来，虽像平平无奇，但三百年前——卢梭《民约论》出世前之数十年，有这等议论，可能可算人类文化之一高贵产品”①。梁氏并没有说这部书怪在哪里，从他将之与卢梭的《民约论》作对比这点看来，在梁氏的心目中，《明夷待访录》所含的思想与现代社会的契约论或民主理论有最起码的相似之处。因此，在引了《明夷待访录》中的几段文字之后，他又说，“像这类话，的确含有民主主义的精神——虽然很幼稚——对于三千年专制政治思想为极大胆的反抗。在三十年前——我们是学生时代，实为刺激青年最有力的兴奋剂。我自己的政治运动，可以说是受这部书的影响最早而最深”。在同篇的注释中他提出，“此书乾隆间入禁书类，光绪间我们一班朋友曾私印许多送人，作为宣传民主主义的工具”②。从这二段文字

① 梁启超，《中国近三百年学术史》（上海：中华书局有限公司，1936 年），页 46。黄书将简称为《待访录》。在引文时，我也将只注出篇名。

② 同上，页 47。

中，我们可以推论出，梁氏之所以认为《待访录》是一部怪书的理由，乃在于它含有民主主义的精神。而民主主义在中国的传统政治理念中并没有出现过。因此，对我们的传统而言，它就显得怪了。

但是，如果我们看黄宗羲自己对于《待访录》的讲法的话，梁氏的观察显然是不正确的。黄宗羲在《破邪论》一书的题辞中说："余尝为《待访录》，思复三代之治。"① 而在《待访录》的题辞中，他也指出该书的目的是为了恢复古代圣贤所提出的"为治大法"。因此，在黄宗羲的心目中，传统儒家所倡导的三代，就是他心目中的理想政治。他所提出的政治理念并没有乖离任何儒家传统中所提出的政治理念。梁启超认为《待访录》是一部怪书的讲法是完全站不住脚的。

我在这篇文章中希望作二项工作。第一，我要将《待访录》中所标示出来的政治理念作一个剖析。这项工作主要作的是描述及分析。从这些描述及分析，我希望能够对儒家的政治理念，以及由这些政治理念所作成的政治秩序有一个更明晰及深入的了解。其次，我想审查一下《待访录》中所标示的这些政治理念与现代民主理论有没有比较有意义的相似地方。我的看法是，它们之间并不具有任何比较有意义或重要的相似性，相反的，在许多基本的地方，它与民主理论是不相容的。一百多年来，中国许多学者，包括拥护传统文化及反传统文化两边，都一再指出，中国文化的缺憾之一是没有出现民主政治。但是，很少有人探讨儒家传统政治理论是否与民主政治不仅是不同，并且是不相容的问题。即或有这方面的探讨，作得也很粗略。这个问题牵涉到这两

---

① 《破邪论》及《待访录》都收在《黄宗羲全集》的第一册中（杭州：浙江古籍出版社，1985年）。

种理论对于政治目的、政权的合法性（legitimacy）基础、政治组织的性质及形态，甚至是基本人性论的问题。我希望能透过这种比较的研究，对两者的不同，或甚至是不相容，作一个勾勒。同时，也希望透过这个比较的研究，对于传统儒家的政治理论能够有更明确的了解。

二

《待访录》中讨论到政治理念及政治原则的主要是最前面的五篇，也就是《原君》、《原臣》、《原法》、《置相》及《学校》。其他各篇所讨论的问题则比较上是制度性的。我将只集中探讨《原君》、《原法》及《学校》三篇。

《原君》所探讨的问题是君主的理念的问题。由于牵涉到的是理念，因此，它实际上并不是对经验世界作描述，而是勾画一个应然的情状。对于君主的起源的问题，《原君》中只是简单地指出，"有人者出，不以一己之利为利，而使天下受其利……"至于这个人是怎么出来的，以及为什么他要出来，《原君》中都没有讨论到。但是在《奄宦下》中，他却指出了，"夫人主受命于天，原非得已"。这表示君主之所以为君主，乃是天之所命，而天选中某一个人为君主，对君主而言是一种虽然不愿意，但却是无法抗拒的命令。这个讲法与现实的距离实在是差得太远了。但是，如果我们了解到黄宗羲对于为君的职分的看法的话，他的这种讲法也就很自然了。

《原君》一开始就指出：

> 有生之初，人各自私也，人各自利也；天下有公利而莫或兴之，有公害而莫或除之。有人者出，不以一己之利为利，而

使天下受其利;不以一己之害为害,而使天下释其害。此其人之勤劳,必千万于天下之人。夫以千万倍之勤劳,而己又不享其利,必非天下之人情所欲居也。故古之人君,量而不入者,许由、务光是也;入而又去之者,尧、舜是也;初不欲入而不得去者,禹是也。岂古之人有所异哉?好逸恶劳,亦犹夫人之情也。

根据这段文字,君主的职责是替人民谋福利,同时在他从事为人民谋利释害的时候,君主本人并不会从其中获得利益及快乐。由于人都是各自其私、各自其利的,因此,作君主"必非天下之人情所欲居";因为好逸恶劳乃人之常情。

替人民谋福利的君主,是理想的君主,也是君主的理念。但是,后世的君主完全把这个理念忘记了。为君者不但不为人民谋福利,反而为了自己的福利而把人民视为他的仆人。所以,"古者以天下为主,君为客,凡君主所毕世而经营者,为天下也;今也以君为主,天下为客,凡天下之无得安宁者,为君也"(《原君》)。主客易位之余,君主不再为人民谋福利,相反地,人民变成了君主谋私的工具。这种情形为什么会发生呢?黄宗羲指出,这乃是由于人们将天下视为产业所造成的结果。中国人历来把开国事业,视为是打天下。这不仅在政治上是如此,就是在一般的行业中,一个人如果想去开创事业,也被称为是去打天下。刘邦作了皇帝之后得意地问他的父亲,"始大人常以臣无赖,不能治产业,不如仲力。今某之业所就孰与仲多?"(《史记·高祖本纪》)所表现的就是这种把天下视为产业的思想。而这种思想在家天下的时代,很自然地就把君主与人民之间的关系变为主与仆的关系。人君为了自己的利益把人民视为仆人拿来差遣,使得人民不但不得为自己谋利,更要无条件地听命于君主去为他谋利,这也难怪黄宗羲会说:"然则为天

下之大害者，君而已矣！”(《原君》)许多人从这里指出，黄宗羲是反对君主专制的。我想这个结论下得太仓促了一点。如果他是反对君主专制的话，他应该讨论的是“非君”而不是“原君”的问题。他所反对的只是君主没有尽到君主应尽本分去为人民谋福利，而相反地去要或是强迫人民为他谋福利。如果一个君主符合了君主的理念，人民不但不会反他，而会爱戴他到将他“比之如父，拟之如天”(《原君》)。

《原君》虽然很精确地指出了中国传统政治中将天下视为产业这种一贯的家天下思想，但是，它却没有对这种堕陷是如何发生的这个问题作详细的讨论。我认为，只有在这方面用心地思考才能防止这种堕陷的发生。这个问题主要所牵涉到的是主权属于谁的问题。君主专制的体制下，主权者(Sovereign)是君主。西方的君权神授之说，以及中国的真命天子的思想都是这种君主专制主权论的理论基础。民主政治的理论则把主权的拥有者放在全体人民手中，也就是所谓的主权在民(popular sovereignty)的理论。我想对这方面黄宗羲没有触及的问题作一些探讨。

黄宗羲指出，在三代之后家天下的世界里，君变成了人民的祸害。“向使无君，人各得自私也，人各得自利也。”(《原君》)首先我们要问的是，为什么人民需要一个君主来为他们谋福利？为什么不停留在契约论中所说的自然状态中，让人为自己的福利奋斗？契约论者有一套讲法说明自然状态之下那种无政府的情况，对每个人都是不利的。所以人们必须订立契约而组织社会及政府。霍布斯的契约论更论证出一个绝对主权(absolute sovereign)的必要性。荀子对于政府的必要性也有一套讲法，在某些地方他的讲法与契约论有相似的地方。在谈到礼的起源时，他说，“礼起于何也？曰：人生而有欲，欲而不得，则不能无求，求而无度量分界，则不能不争，争则乱，乱则穷，先王恶其乱也，故制礼义以分之，以养人之

欲,给人之求"(《荀子·礼论》)。这里荀子所谈的虽是礼之起源的问题,事实上我们可以把它看作是政治组织的必要性的问题。由于物质之缺乏及人欲之无穷,必须要有一套规则才能解决因为这种境况而引起的冲突。

这也同样的就是政府的必要的理由。契约论者并没有说君主或政治领袖的职务是要为人民谋福利,人民有为自己谋福利的能力。政府的工作只是制定一套人民在为自己谋利时必须遵循的规则而已。自由主义的政府之下,一般所遵循的是穆勒(J. S. Mill)的最宽松的"伤害原则"。根据这个原则,一个人的行为只要不对他人(个体或集体)造成伤害时,政府就不应该对他的自由作出任何限制。

黄宗羲对于君主的理念显然与契约论者如洛克或自由主义者如穆勒有着极大的不同。他认为君主应该不只是一个仲裁人,而应该是一个积极地去为人民谋利的人。但是,为什么人民要别人替他谋福利呢?为自己谋福利难道不是各人自己的事吗?这个理念所蕴涵的是,人民为自己谋福利的能力是不足够的。我们试想一下,哪一类人没有足够的能力谋取自己的福利?首先,当然是孩童。由于他们智力、体力都还没有发展,因此,要么还不清楚究竟自己的福利为何,要么没有足够的能力去谋取福利。在任何社会中,父母或监护人都会被认为是应该替儿童谋取福利的人。当然,儿童在这种情况下,也必须付出代价。他的自由也常常会受到限制。其次,智力上或身体上有缺陷的残障人士,也是没有什么能力为自己谋取福利的。对于这些人,文明的社会都会给他们一定的照顾。除了这二类人之外,其他的人士都有能力照顾自己,为自己谋取福利。当然每个人的能力不同,有的人能力高些,有的人则低些。但基本上,如果不受外力无理的干扰,人都有能力及动机为自己谋福利。所以,当黄宗羲把君主的职责定为是为人民谋福利时,

他显然是把人民要么是视为儿童,要么是视为没有能力自谋福利的较为低能的人士。我想他不会将人民视为后者,因此,从他的君主理念,我们可以推出,基本上他把君主视为是人民的父母。这当然是先秦以来儒家的传统思想。从《尚书》以来,一直到清朝结束,儒家的政治理论都把国视为是家的扩大。它基本上是一种奠基在血缘上的自然秩序。所谓"天子作民父母,以为天下主"(《尚书·洪范》),这种思想,贯穿了整个中国历史。事实上黄宗羲理想中的君主也是传统儒家政治理论中的父母地位。他说,"天之生斯民也,以教养托之于君"(《学校》)。这句话所说的当然除了君主是人民的父母之外,更是人民的老师。"作之君,作之师"这也是儒家的传统思想。当然,不仅儒家有这种思想,法家的"以吏为师"的讲法,也把君主视为是人民的老师。

《原君》中所描述的君主由理念上那种施仁政保民而王的领导者堕陷为以权谋私利的现实上的统治者的情况,有点像亚里士多德所说的独裁(dictatorship)乃是君主制(monarchy)的堕陷一样。关于为什么这种堕陷会发生这个问题,除了指出把天下视为产业这点之外,黄宗羲对它并没有做什么探讨。我想这里最关键的是权力(power)与权利(right)这两个概念。

三

谋福利是一种目的性的行为。从事这种活动,我们必须有能力或权力作为工具,才能够使自己的目的实现。如果在达到目的的过程中,我们所需要用到的不仅是自己的能力及权力,而且还要用别人的能力与权力对,这时我们跟他的关系可以有几种不同的形态。首先,这个辅助我们实现目的的人的能力完全在我们操控之下,就像我们操控机器或奴隶那样。在这种关系之下,对方完全

只是工具，他的意志完全被泯灭掉了。在这种形态的关系下，严格地说，奴隶的能力及权利完全被我所拥占，我们甚至可以说，奴隶已经不是人了，因为他不再拥有人格及自主性(autonomy)。其次，在控制程度稍微宽松的主、仆关系下，后者基本上还是完全要听前者的命令。但是，一方面后者在无法忍受前者的意志时，他可以摆脱这种关系，另一方面，主人有时候会把一些他所拥有的权力放给仆人，让他能够在完成主人的目的时，作一定程度上的决定工作。显然的，如果黄宗羲认为君主与人民的关系是父母与子女的关系那样的话，上面那两种人际关系都不符合他心目中君主与人民的关系。父母虽然为子女谋福利，但他们却不是子女的仆人，更不是子女的奴隶。那么在为子女谋福利的活动中，父母扮演的究竟是一个怎么样的角色呢?

儿童虽然也有自己的欲望及喜好，但是没有一个父母会完全依照儿童的喜好而去使他满足的。由于儿童的心智还没有充分发展，他的辨别是、非、好、坏的能力，都有待培养及教育。这时候，父母在为儿童谋福利时，不可能完完全全地照儿童所要的去做。他们必须引导，甚至是带强迫地为儿童决定什么才是他们的福利。在这种情况下，父母所拥有的权力可以说是无比的大。除了某些很基本的事他们不应该做之外，例如，对儿童身体做出伤害，其他所有的事情几乎都是在他们的权利及权力范围以内。无论是由于先天或文化的关系，绝大部分的父母都会真心真意地为自己的子女去谋福利，而不会去滥用他们的权利及权力。社会之所以将这种权利赋予父母，是因为儿童没有什么能力及权力去为自己谋幸福。而谋幸福这种目的性的活动又需要能力及权力，父母却拥有这种东西，因此，在达到儿童幸福的这个前提下，父母就有权利用他们的能力及权力去做他们认为是符合儿童幸福的事情。

当黄宗羲指出，君主的职责是替人民谋幸福，同时他又把这种职责视为是教养人民时，很自然地，他也就把理想的君主与人民的关系视为是父母与子女的关系了。父母的智慧及能力都要比子女来得高。同样的，儒家理论中的君主的智慧也要比一般人民来得高，这样他才有资格来教养人民。当天命降在某一个人身上，要他作人民的父母时，上帝不会找一个能力比一般人差的人去担当这项重大的任务，他也不会用抽签的办法随便选一个人去担任这项重任。他一定选一个最有能力的人去办这件事情。而同时，上帝也会把需要达成这项任务的权力交给他。如果一切照这个理想的方式进行的话，人民也愿意他拥有这些权力，甚至把自己的权力也转让给他，让他使用以达到为大众谋福利的目标。这就是为什么权力会集中在君主手中的理由了。有人或许会指出，当黄宗羲说君主的职责是为人民谋福利时，这并不表示人民不能同时也为自己谋福利。君主只是在人民为自谋福利之外，再加上额外的力量去为他谋福利。这点是显而易见的。在谋求福利这点上，别人不可能完全取代你。即使在父母为子女谋福利时，他们也不会及不能完全取代子女为自己谋福利的活动。但是，这并没有影响到父母对子女的谋福利行为有极大的干预权。同样的，君主在人民为自己谋福利之外再加上他额外的能力及权力去为人民谋福利时，它也仍旧是一种家长主义(paternalism)，而家长主义是对子女及人民的自由的干涉，虽然这种干涉是为了被干涉者的利益，但它却仍是一种不折不扣的干涉，它是对被干涉者的自主权的限制。

父母与子女的关系是血缘上的关系。这种关系几乎是所有人际关系中最亲密的关系。父母甚至将子女视为是他们自我的延伸。因此，绝大部分的父母都是真心真意地去为子女谋幸福的。但是，君主与人民的关系不是这种自然式的血缘关系。硬要把它

视为这种关系是一种范畴上的谬误。对君主做出爱民如子的要求也是相当高度的要求。事实上可能只有圣人才能做得到。这也是为什么儒家的政治理论对于人君的要求是他必须要具备最高的德性的道理了。儒家传统的理想政治是圣君贤相。如果智能差一点的人当君主的话,它所带来的坏处是为人谋福利这件事做得较差一点,但是,如果道德差的人为君的话,他用手中的权力滥权谋私所造成的后果就不堪设想了。中国传统的政治理论中,始终没有办法应付这个问题。对于防止君主滥用权力,中国传统的办法是要君主从事德性的修养,但是,这种办法似乎从来没有奏效过。黄宗羲既然在《原君》一开始就说,"有生之初,人各自私也,人各自利也;天下有公利莫或兴之,有公害而莫或除之",则他应该了解到君主也是人,也是自私自利的。当他拥有那么大的权力时,他也很自然地会用他的权力去为自己谋利。荀子主张性恶说,但是他也没有发展出一套理论或机制来限制君权。我想这与中国传统中没有发展出个人权利这种理论有不可分割的关系。

自然权利的理论是民主理论,甚至是资本主义体系中最基础的理论。这个理论指出政府的目的乃是人们为了实现这种权利所设的一种机制。政府的职责就是去保证人民能够在和平的环境中实现这种权利。同时,这种权利对于政府的权力也作出一种限制。它指出在什么范围内,人民的自由不应该受政府的干涉。这种权利所引导出的是有限的政府(limited government)、宪政主义(constitutionalism)及法治(rule of law)等现代民主政治的特色。至于有名的制衡(check and balance)就是实现这种有限政府所设计出来的制度。

黄宗羲完全没有朝这方面去做思考。他脑中理想的政治形态还是圣君贤相,因此,还是完全继承了先秦以来孔孟的传统。梁启超认为《待访录》有民主主义的精神的说法是没有什么根据的。圣

君贤相的形态终究还是君主制，而不是民主制。

四

传统儒家的政治理论对于法律都不赋予很高的地位。许多人甚至认为以法做为治国之本是一种堕落。他们的理想是以礼治国。与礼治连在一起的是德治。有关这种主张的言论可以说是不胜枚举。最有名的当然是孔子所说的"道之以政，齐之以刑，民免而无耻。道之以德，齐之以礼，有耻且格"(《论语·为政》)。这句话虽然不表示孔子完全反对法律，但是，它却表示以法为本的政治是一种次级的政治。有时候儒家甚至认为法律是一种使政治堕落的根源。大家都知道叔向反对子产铸刑书的故事以及孔子对于晋国铸刑鼎所讲出的那么严重的话："晋其亡乎。"[①] 但是，一个国家只有礼而没有法是不可能存在的。所以，虽然儒家的理想是一个礼治与德治的世界，但是，法在不得已时还是要有的。礼与法的分别究竟何在，是一个很有意义的哲学问题，但是我无法在这里讨论这个问题。我想它们之间的分别不仅只是像有些人所说的那样，前者不牵涉到以政治的力量制裁违犯者，而后者则主要以这种力量为后盾[②]。我认为它们之间主要的分别是前者是一种在道德修养以成就人格的行为中的行为规范，而后者却与成德是不相干的。但是，我无法在这里详细地讨论这个问题。

黄宗羲以一个儒家的正统学者而在《待访录》中花了一整篇来讨论法的理念，的确是很特别的，虽然他的法的观念是很广义的。在他的心目中究竟什么是法的理念呢？它与我们现在所了解的法

---

① 这两个故事分别载于《左传》昭公六年及昭公二十九年。

② 瞿同祖，《中国法律与中国社会》(社会学研究社，无出版日期，页 321)。

治以及与它紧密相关的宪政民主有没有共通的地方呢?

《原法》的第一句话,就是一句惊人之语。黄宗羲说:"三代以上有法,三代以下无法。"为什么是这样呢?就法的理念而言,三代以上与三代以下在现实上有何不同,使得黄宗羲作出这样惊人的论断?他的解释是:

> 何以言之?二帝、三王,知天下之不可无养也,为之授田以耕之;知天下之不可无衣也,为之授地以桑麻之;知天下之不可无教也,为之学校以兴之;为之婚姻之礼以防其淫;为之卒乘之赋以防其乱。此三代以上之法也,固未尝为一己而立也。后人之主,既得天下,惟恐其祚命之不长也,子孙之不能保有也,思患于未然以为之法。然则其谓法者,一家之法而非天下之法也。是故秦变封建而为郡县,以郡县得私于我也;汉建庶孽,以其可以藩屏于我也;宋解方镇之权,以方镇之不利于我也。此其法何曾有一毫为天下之心哉,而亦可谓之法乎?(《原法》)

从这段话,我们可以得知,黄宗羲心目中法的理念是什么。它包含的内容要比我们现在所说的狭义的法律为广。除了狭义的法律之外,它还包含了各种各样的制度,以及儒家所说的礼。例如婚姻之礼以及军队这种建制。而这些制度,以及礼、法能不能合乎法的理念,主要并非在于它们是谁制定的,以及它们是以什么程序制定出来的,而是在于它们实际上是为了谁的利益而制定的,以及它们实际上给谁带来利益。如果它们是为了君主个人或是他的家族的利益而制定的,则这些制度就只是一家之法,或者更进一步地说,它们就不是法。如果它们的制定是为了人民的利益,则它们才是法,才符合法的理念。当然,任何社会及国家都必须有法律才能

运作，这甚至可以说是社会的定义的一部分。家天下的世界里，也不可能完全没有法律，更不可能没有黄宗羲所说的广义的包含各种建制的法律。在非法治的肆意统治(arbitrary rule)之下也并非无法，只是统治者个人做决定时不受法律限制，不必遵循法律罢了。人民与人民之间的关系，一般仍得依从法律。但是，黄宗羲的法律理念的着重点却不在这里。他对于法律的看法完全是从它的实质这个角度出发的。法律与制度合不合乎法的理念完全要看它们是否以人民的福利为依归。法与非法之分别在于究竟它们是"藏天下于天下"或者是"藏天下于筐箧"。三代之法是前者，而后世之法则是后者。

对于法律的看法，黄宗羲有一点独特而与儒家传统不同的地方。前面我曾经提到，儒家传统对于法向来不很重视，甚至有时候还认为靠法律来作为治国之本的话是一种堕陷。他们的理想是以礼治国，以及与之不可分割的德治。所以孟子说，"徒善不足以为政，徒法不能以自行"(《孟子·离娄上》)。荀子则更进一步说，"有治人，无治法"(《荀子·君道》)。孟子及荀子所表现的是以德为本的人治思想，这也是正统儒家思想。孔子的许多话，都是这种人治主义思想的最典型的表现。例如，"政者，正也，子帅以正，孰敢不正"(《论语·颜渊》)，"其身正，不令而行；其身不正，虽令不从"(《论语·子路》)，以及"苟正其身矣，于从政乎何有？不能正其身，虽令不从"(同上)。这种思想都是人存政举、人亡政息的人治主义。人治主义的特色就是对于典章制度，尤其是法律的不重视。对于法律不重视所表示的是缺乏客观精神。中国人始终喜欢讲"运用之妙，存乎一心"，而不重视客观的方法及程序。黄宗羲在这方面可以说是不合于儒家传统，反而表现了法家的精神。他说，"吾以谓有治法而后有治人。自非法之法桎梏天下人之手足，即有能治之人，终不胜其牵挽嫌疑之顾盼；有所设施，亦就其分之所得，安于苟

简,而不能有度外之功名"(《原法》)。这种认为要使政治上轨道,必须先有好的法律制度的想法,是一种客观主义。客观的法治主义者会认为,任何一个体系,如果它依赖个人的因素太多的话,都不是一个好的体系。没有好的法律及制度的体系,不可能带给我们好的政治。这是程序理性(procedural rationality)的表现。黄宗羲虽然没有对于这个问题作任何深入的分析,但是他的这一点开端性的觉悟,就儒家传统而言,已经是很特别了。

五

黄宗羲对于法的观念究竟有些什么特色?它与宪政民主之下所谓的法治(rule of law)有任何相似的地方吗?我想就法律的性质及立法的程序这两个角度来探讨这个问题,并将黄宗羲的想法与现代的法律形式主义(legal formalism)做一个比较。

法律是一组规则,它与命令(command)不同。命令的特性是,受命者不能决定自己的行为,他将采取什么行动是由发令者所决定。因此,命令所涉及到的双方,发令者与受令者是处于不平等的地位的。虽然下命令的人也可以下一道命令,而这道命令也会规定他自己该怎么做,例如,所有四十岁以上的人今晚必须加班,而他自己又是四十岁以上的人。但是,在一个人要求自己去做什么事的时候,我们不会认为他在对自己下命令这种说法是恰当的。一个人可以决定自己要做什么或不做什么,但是,这只是一种决定,而不是对自己下命令。因此,即使一个人对自己做了一些规定,因而构成了对自己的限制,我们仍然不会说他对自己下了命令。命令基本上是一个人对别人下的,而且,它决定了受令者该做什么。规则则与命令不同。虽然规则也对人构成限制,但是,规则的目的不是要决定受该规则限制的人去做什么,受规则限制的人

自己决定要做什么，规则只是一种为了某种目的，当我们要做自己想做的事时，所必须遵循的东西。命令中的受令者是被确定地指出来的，即使是涵盖很广的命令，它的对象仍旧是一群特定的人[①]。规则则没有特定的对象。只有当一个人决定要做某件事情的时候，规则才会对他适用。如果他决定不做那件事的话，则规则就对他不适用了。至于他是否要做那件事，规则并没有对他做出任何指令。例如一个人如果要在香港开车，则他必须遵守血液内不能超过某一个程度的酒精含量这条规则。但是如果他不开车的话，则这条规则对他就不适用。至于是否要开车，乃是他自己的决定，没有规则命令他非开车不可。而这条规则的用意也不是要决定某一个人或某一群人去做什么事情。

法律显然是一种规则，而不是一种命令。它并不是要决定人们该做什么，它所管的只是，当人们决定要做什么的时候，他们必须遵循一些规则。如果这个分析是正确的话，则很显然的，法律的精神是一种程序性的而不是实质性的。所谓程序性所指的是，法律本身并没有以带出某种特定的情状(state of affairs)为它的目的，它只是规范人们在行动时，应该遵守一些东西。因为法律是普遍性的，立法者在立法时事实上并没有把个人具体目的考虑在内，

---

① 有关规则与命令的不同，Michael Oakeshott 在他的"The rule of law"中有较详尽的分析。Hayek 是最强调这两者不同的人。Oakeshott 的文章收在他的 *On History and other Essays* (Oxford: Basil Blackwell, 1983), pp. 119—164；Hayek 的有关讨论可以参考他的 *The Constitution of Liberty* (Chicago: The University of Chicago Press, 1960), pp. 148—161。有关规则这个概念，Peter Winch 在他的 *The Idea of a Social Science* (London: Routledge & Kegan Paul, 1958)中有很精彩的讨论。他受了维特根斯坦的影响，用规则这个概念来讨论社会科学的性质的问题。有关维特根斯坦对规则的看法，有两本很好的书，一是 Saul Kripke 的 *Wittgenstein on Rules and Private Language* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982)，另一本是 Steven H. Holtzman 与 Christopher M. Leich 合编的 *Wittgenstein: To Follow a Rule* (London: Routledge & Kegan Paul, 1981)。

而且他也不可能知道每个人具体上想要作些什么事情。实质性的东西则不然。它所要带出来的是某一些特定的情状，因为这些情状本身就是可欲的。

何谓法治？现在大家普遍的了解是，在一个法治的社会里，统治者是通过法律来治理。任何他所采取的政策、决定都必须有法律的依据。与它相对反的是肆意的统治(arbitrary rule)。在肆意统治的社会中，统治者虽然不一定完全凭自己的意志，不受任何限制而去治理，但是，他常常这样做，而且当他这样做的时候，在那个社会中并没有任何法律限制他不能这样做。在讨论公正问题时，罗尔斯也谈到了法治的问题。他将法治了解为规律性式的公正(justice as regularity)。根据罗尔斯，法治的社会必须满足下列四个格律(precepts)：(1)应该蕴涵能够(ought implies can)；(2)相同的事件必须以相同的方式处理(similar cases be treated similarly)；(3)没有法律规定则不构成犯罪(no offence without law)；(4)一些观念用以界定自然的公正[①]。

法治的特色既然是把法律看成是一种程序性的设计，与实质的东西无关的话，则就它所要造成秩序这个观点上来看的话，它并没有提供任何特定的实质的内容。如果这样了解法治的话，黄宗羲对法的了解就不是一种法治的思想。他的法律及制度充满了实质性的东西。它们最后所要造就的内容是在法律及制度之内已经被规定了的。例如他要恢复井田及封建的制度，这些都是实质性的东西。他的法包括学校的设立，而学校中教育的内容更是充满了非价值中立的东西。更有甚者，他对于言论自由提出了相当的限制。"时人文集，古文非有师法，语录非有心得，奏议无裨实用，

① John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), pp. 235—239.

序事无补史学者，不许传刻。其时文、小说、词曲、应酬代笔，已刻者皆追板烧之。士子选场屋之文及私试义策，蛊惑坊市者，弟子员黜革，见任官落职，致仕官夺告身。”(《学校》)在讨论反对奢侈的时候，他也提出了对佛教及民间信仰的看法，“故治之以本，使小民吉凶一循于礼，投巫驱佛，吾所谓学校之教明而后可也”(《财计三》)。这虽然不是明令禁止，但在这里，国家所行的制度是充满了对于哪一种生活方式才是正确的价值判断。它完全是实质性的。

欧陆的法学思想则更将法治与谁是立法者这个问题连在一起。在讨论韦伯的权威理论时，班迪克斯指出，在现代这种以法律为权威的社会中，“法治的兴起乃是由于为了对抗绝对君权。因此，也就等同于民主”①。根据这个看法，只是通过法律治理并不构成法治，要构成法治，一个社会必须是由人民或他们的代表来立法②。但是，即使立法者必须是人民或他们的代表，然而，一条规则之是否能够成法律仍旧要看它是否合乎立法的程序而定。所谓法律的形式主义或者实证主义(legal formalism or positivism)的要旨就是，任何规范(norm)，只要合乎程序，都可以被颁布或制定(enacted)成为法律。惟一的控制机制只是程序。

就立法这个角度来看，黄宗羲的法的理念显然不是民主式的，在这点上儒家与法家没有什么分别。儒家讲的是礼，而制礼者是先王。人民没有参与制礼的资格，而只有遵循礼的义务。荀子一

---

① Richard Bendix, *Max Weber: An Intellectual Portrait* (Berkeley: University of California Press, 1977), p. 422.

② 海耶克在讨论法治的起源时，则持有不同的看法。他并不把法治等同于民主。因此，他认为中国法家的思想所代表的也是法治。见 Hayek 的前引书，p. 456, ①。在这里他承认自己并不够资格下判断，但是他引用冯友兰的《中国哲学史》中对法家的讨论以及其中所引的《管子》的一段文字来指出这点。法家的传统当然不是民主的。它不仅不是民主的，甚至是反民主的。它究竟是否合乎现代的法治也是可疑的。法治的条件之一是没有人是在法律之上的。但是我们知道在商鞅变法的故事中，太子犯法，而不必服刑，他是在法律之上的。

再地说先王制礼，而传说中周公也是制礼作乐者[①]。法家讲法，而制定法律的也是先王或后王，而不是人民或人民的代表。商鞅说，"先王县权衡，立尺寸，而至今法之，共分明也"(《商君书·修权》)。黄宗羲在这点上可以说是完全继承了中国的传统。前面所引的，"二帝、三王，知天下之不可无养也，为之授田以耕之；知天下之不可无衣也，为之授地以桑麻之；知天下之不可无教也，为之学校以兴之；为之婚姻之礼以防其淫；为之卒乘之赋以防其乱"(《原法》)。很明白地说出了立法者是君主，而不是人民。虽然二帝、三王制法是为了人民谋福利，但是，人民在这里只有遵循他们所制定的法，而不能参与制法，这当然就失去了他们的自律(autonomy)。康德在谈到道德自律的理论时指出，所谓自律就是人为自己立法。我们如果将这个概念推扩到政治领域的话，则它的结果就是民主政治。但是，儒家那种先王制礼的传统完全否定了人民这种权利。这是与民主背道而驰的形态。

六

《待访录》中赋予学校一个很重要的地位：

> 学校，所以养士也。然古之圣王，其意不仅此也；必使治天下之具皆出于学校，而后设学校之意始备。非谓班朝、布令、养老、恤孤、讯馘，大师旅则会将士，大狱讼则期吏民，大祀则享始祖，行之自辟雍也。盖使朝廷之上，闾阎之细，渐摩濡染，莫不有诗书宽大之气；天子之所是未必是，天子之所非未必非，天子亦遂不敢自为非是，而公其非是于学校。是故养士

① 见《荀子》中《荣辱》、《王制》、《礼论》及《性恶》各篇。

为学校之一事，而学校不仅为养士而设也。（《学校》）

黄宗羲认为国家应该设立各级的学校，从郡县到中央都设立学校，教育人民。最高级的太学，则享有极为崇高的地位：

> 太学祭酒，推择当世大儒，其重与宰相等，或宰相退处为之。每朔日，天子临幸太学，宰相、六卿、谏议皆从之。祭酒南面讲学，天子亦就弟子之列。政有缺失，祭酒直言无讳。（《学校》）

而学校里所教授的内容也包罗得很广，有五经、兵法、历算、医、射等。

在君主专制的政治下，一切的是非标准都是由权力所决定的。君主有最高的权力，当然他也就掌握了是非的标准。黄宗羲理想中的学校是一个可以与天子平起平坐而不以君主为惟一的是非标准的机构。他列举了东汉太学生及宋朝诸生"伏阙撞鼓，请起李纲"的二个例子，作为学校所该充当的角色的典范。除了在皇权之外另外树立一个是非标准之外，学校还有其他的功用，它有责任去移风易俗，使"朝廷之上，闾阎之细，渐摩濡染，莫不有诗书宽大之气"。在这两种角色之外，它更是"天下治具"所出之源。

首先让我们来审视是非标准的问题。黄宗羲指出，"三代以下，天下之是非，一出于朝廷"（《学校》）。这在权力就是真理的君主专制制度下，是无可避免的现象。程度不同的指鹿为马及皇帝的新衣的故事，在东西历史上，多得不胜枚举。在君主专制的制度下，要建立另外一个是非标准泉源，是难之又难的。开明及有容人之量的君主，比较可以接受别人的批评，碰到不开明的君主，则谁也拿他没有办法。这是大家只要稍涉历史都可以很清楚地看到的

事实。但是有关是非标准的问题，即使根据黄宗羲的构想，是否就没有问题了呢？这里最重要的当然是权力的问题。设立学校，让学校扮演议政的角色，完全是君主所授权的。明君为了人民的福利，希望能广开言路，听各方面的意见，但是，最后怎么做还是由他决定。学校不是现代议会，它不是一个权力机构，议政不等于治理。就是非标准这个问题来看，黄宗羲心目中的学校所作的只是像稷下学宫那些学士们所作的"不治而议论"而已。(《史记·田敬仲完世家》)中国历代也有谏官的制度，但是，他所发挥的作用都相当有限。碰到好一点的君主，多听他一点，碰到坏一点的，他就不能有任何作用，甚至会遭殃。子产不毁乡校的故事是大家都耳熟能详的。君主如果有子产那种智慧及胸襟，则批评对他有用，否则的话就毫无用处。最重要的是子产可以把乡校毁掉。子产之所以可以这样做就是因为乡校本身并没有权力，权力完全在执政者的手中。

一个宪政民主的条件是，人民不仅有批评政府的权利，还要有限制政府的权利，同时他们还可以用合法的方式，例如选举，使一个政府下台。黄宗羲没有朝这个限制君主权力的机制上面用心思，他也没有想到人民有权利对政府进行监督，所以，他心目中学校如果能够发挥作用的话，还是要靠君主的开明与否而定。

再往更深一层去想，把政治问题视为是一种真假或是非的问题这种想法，本身是否能成立？"君主的职责是为人民谋福利"这句话只是一个很普遍的原则性的话。在某一个特定的情况下，怎么样做，或是采用什么政策才能算是为人民谋福利并不是一件一清二楚的事情。一项政策或一个决定如果对某一部分人有利，而对另一部分人不利，则该如何取舍？如果采用效益原则而为最大多数的人谋取最大的利益，是否就一定是对的？在满足效益原则的情况下，如果某项政策对某些受害人是不公正的，我们该

如何取舍？这些都不是像数学或科学上那种真理那样绝对的。学校具有什么特别之处可以说他们的议论就是是非的标准？黄宗羲对这些问题似乎没有考虑过。我在这里并不是说政治问题一定不是有关是非的问题。我只是想指出这个问题的复杂性及争议性。

黄宗羲所提的学校的另外两个功能也都是有争议性的。移风易俗是德治主义的最大目标。在古代那种一元社会中，人们认为价值有客观标准，政治被视为是道德的延长，它的目的是使人民增进德性的修养，君主的地位是父母与老师，他负责起教导的工作。学校当然也只是这个角色的延长。但是在现代价值多元的社会下，政府不再担任这种教育的任务。不仅如此，政府应该对哪一种人生理想才是对的这个问题采取中立的态度。这就是自由主义理论中有名的中立性论旨(The neutrality thesis)。政府之所以应该如此，乃是由于价值没有客观性这种多神主义的理论所引起的。而由于价值只是主观的喜好，学校中也没有权利教授任何一种价值体系。黄宗羲虽然将他所处的时代称之为"天崩地解"的时代，但是，我想这个描述是不恰当的。儒家的典范当时还支配着中国，而人们对它并没有发生怀疑。世界会变得那么坏，是由于大家乖离了儒家原本的教义。而黄宗羲所要恢复的三代之治，也是儒家原本的传统。在那个时代，要学校负起移风易俗的责任，是再自然不过的事。但是，在价值多元主义的时代，学校是否还有资格做这种事？环顾世界现在的教育，都变成了技术性的教育。价值这种不属于技术，又没有客观性的东西，已经几乎完全被摒除在学校教育之外了。

学校的第三个功能是它应该是"治天下之具"所出之源。这句话的意思不是很清楚。如果天下治具所指的是法律、典章制度的话，则在前面讨论《原法》时已经指出了，根据黄宗羲的想法，君主

才是立法者。一个国家不可能有两种立法者，所以黄宗羲必须取其中之一。如果取学校的话，那学校除了教育之外，又变成了立法机关，而君主制也就消失了。从整本《待访录》来看，黄宗羲是并有这种思想。他在好几处都说到君主立法(广义的法)。如果治具所意谓的是治天下的人才的话，那么这种讲法并不具有什么特别的意义。它所表示的只是从政者要有学识罢了。

七

我这篇文章的两个主要目的是，第一，将《待访录》中的政治理念做较为详尽的剖析，使得我们可以看到它的特色之所在。我认为黄宗羲的政治思想是典型的儒家式的，所以，从对《待访录》的剖析，我们可以了解到儒家仁政、德治的政治是一种什么样的形态的政治。第二，我将这种政治形态与现代的宪政民主做了一些比较。从这些比较中，希望能更加地凸显出儒家政治传统的特色。但是，从这些比较中，我们也看到了儒家的仁政不但与宪政民主是不同的东西，而且，在许多基本的问题上，这两者是不相容的。在这里，我并不是用中国历史上的现实政治与民主政治的理论做比较，而是用儒家传统思想中的理想政治与民主政治的理论做比较。由于这两种政治理论在许多基本点上的不相容，我想这也可以说明为什么我们这一百多年来努力想要争取民主化的过程中，会遇到那么多的阻力。至于现代那种自洛克以来的保护式的民主(protective democracy)究竟是否是理想的政治形态这个问题，一直以来理论界都有很多的争辩。有些人指出，在市民社会的基础上所实行的保护式的民主所造成的结果之一是，它无法建立起一个真正的社群，社会只有分化而没有统一。在这种人人为己的社会中，人与人之间只有外在的而非内在的关系。而后

者是人的幸福所不可或缺的东西。但是,这些问题不是我在这篇文章中所要处理的。

本文在第四届当代新儒学国际学术会议上宣读(1996 年 12 月)